

RECURSO CÍVEL Nº 5005569-76.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JONES CAETANO DOS SANTOS (AUTOR)

ADVOGADO(A): VIVIANE LEITAO GUANABARA (OAB RJ238548)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5005569-76.2024.4.02.5006

500003593074 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005569-76.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JONES CAETANO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de "DOBRA SERV. MARITIMO, HORA EXTRA 100%, HORA EXTRA 100% DOBRA , DSR HORA EXTRA".

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que os valores recebidos tratam de indenização por folga não gozada, aparecendo nos contracheques com as rubricas de "DOBRA SERV. MARITIMO, HORA EXTRA 100%, HORA EXTRA 100% DOBRA, DSR HORA EXTRA". Sustenta que a rubrica "hora extra 100%" se trata de verba voltada para remunerar o trabalho efetivo, realizado em domingos, feriados e pontos facultativos, e não para compensar a folga propriamente dita, afirmando que, assim, se aplica a isenção de imposto de renda sobre a referida rubrica. Argumenta que, no que toca à rubrica "dobra", quando há a necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o empregado é mantido no seu posto de trabalho, a bordo, ainda que no seu período de folga, sendo-lhe devida a remuneração em dobro, pelo trabalho excedente, acrescido da respectiva indenização da folga, destacando que tais parcelas devem estar devidamente discriminadas nos contracheques, de modo que a parcela "dobra" corresponda à remuneração paga pelo trabalho, ao passo que a indenização pela folga não usufruída é identificada pela rubrica folga indenizada/indenização de folga. Aduz que, em relação ao repouso semanal remunerado, é um direito do trabalhador, apontando que, ao trabalho realizado no dia do repouso semanal do trabalhador, não compensado, é devido os reflexos das horas extras laboradas, assim, o pagamento em dobro pelos sábados, domingos e feriados trabalhados, sem folga compensatória, no caso, é devido pela prestação do trabalho, cuja natureza é salarial, e não para indenizar o trabalhador, sendo que, quando há a necessidade da prestação de serviço no dia do repouso semanal do empregado, lhe é devida a remuneração em dobro, pelo trabalho excedente, acrescido da respectiva indenização da folga.

Contrarrazões da União.

VOTO

Trata-se de ação em que se pretende a declaração de não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de "DOBRA SERV. MARITIMO, HORA EXTRA 100%, HORA EXTRA 100% DOBRA , DSR HORA EXTRA", bem como a restituição dos valores descontados a esse título.

Logo, ainda que tenham sido pleiteadas outras rubricas por ocasião do recurso, a análise ficará adstrita ao pleito inicial, diante da inovação recursal e sob pena de violação a princípios processuais.

A controvérsia posta em discussão nos autos, portanto, diz respeito à análise se as rubricas destacadas pela parte autora ("DOBRA SERV. MARITIMO, HORA EXTRA 100%, HORA EXTRA 100% DOBRA , DSR HORA EXTRA") são passíveis de incidência do imposto sobre a renda.

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos ou renda, decorrente do acréscimo patrimonial, produto do capital ou trabalho (art. 43, I e II), o que não se confunde com a indenização ou reparação, que apenas recompõe algo já adquirido.

O art. 3º da Lei 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda estabelece que:

"Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados."

No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018) :

"Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput , incisos I e II ; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 1º).

Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1º; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º).

Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário (Lei nº 7.713, de 1988, art. 2º; e Lei nº 8.134, de 1990, art. 2º ao art. 4º)"

Quanto às folgas não gozadas, o STJ decidiu, nos autos do REsp nº 331.669/SP (DJ 25/3/2022) e do REsp nº 992.813 (DJ 10/3/2008), que tais verbas possuem natureza indenizatória, não devendo incidir imposto de renda sobre elas.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 5028005-67.2016.4.04.7200, fixou a seguinte tese: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Ocorre que a pretensão da parte autora alcança as rubricas denominadas "DOBRA SERV. MARITIMO, HORA EXTRA 100%, HORA EXTRA 100% DOBRA , DSR HORA EXTRA".

Assim, deve-se fazer a distinção entre a conversão em pecúnia de folga não gozada e o pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado em período que, em tese, deveria ser de folga. Explico.

Na hipótese de a empresa não proporcionar ao empregado as folgas correspondentes aos dias trabalhados, estas serão indenizadas, devendo estar devidamente discriminadas no contracheque do trabalhador. Nesta situação, o trabalhador receberia, além da parcela correspondente à folga indenizada (identificada pelas rubricas "FOLGA INDENIZADA", "INDENIZAÇÃO DE FOLGA" ou similares), também a parcela denominada "DOBRA" correspondente à remuneração paga em dobro pelo trabalho realizado,

Nota-se que a rubrica denominada DOBRA corresponde ao pagamento de trabalho por necessidade de continuidade operacional, caso em que o empregado é mantido em seu posto de trabalho, sendo devida, nesse caso, a remuneração em dobro.

Esta TRES possui entendimento alinhado com a sentença de que a verba em questão ostenta caráter remuneratório/salarial, pois se trata da remuneração devida em razão da prestação do trabalho que não é interrompida, ou seja, pelo período trabalhado de forma extraordinária.

A TRU deste TRF, inclusive, na sessão do dia 21/10/2024, ao julgar o PU de n. 5016322-98.2024.4.02.5101/RJ, uniformizou o seguinte entendimento:

*INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. **DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.** CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%, CURSOS E FOLGA REMUNERADA.*

Como se observa, aquela Corte entendeu que, no tocante às rubricas "dobra", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", deve incidir imposto de renda, dado seu caráter remuneratório.

Quanto à não incidência de IR sobre rubricas referentes a horas extras, aplica-se a Súmula 463 do STJ:

"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo."

Dessa forma, há a incidência do imposto de renda sobre as rubricas pretendidas.

Assim, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/1995) e pelos fundamentos ora expostos.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.